

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
Ref. III / ESTW

Verantwortliche/r:  
Ref. für Recht, Personal +  
Digitalisierung / Erlanger Stadtwerke

Vorlagennummer:  
**III/059/2025**

## Sozial-gerechtere Erdgasstarife der ESTW; Antrag Nr. 094/2024 der Klimaliste

| Beratungsfolge                                                | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat                         | 18.03.2025 | Ö   | Empfehlung  |            |
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | 18.03.2025 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Die Ausführungen der Erlanger Stadtwerke und des Rechtsamts werden zur Kenntnis genommen. Der Antrag Nr. 094 der Klimaliste ist damit bearbeitet

#### II. Begründung

Die Beschlüsse und die Entscheidungen über die Struktur und die Höhe der Erdgasstarife der Erlanger Stadtwerke AG werden durch den Aufsichtsrat bzw. den Vorstand der ESTW AG gefasst bzw. getroffen.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) dürfen Höchstbeträge je Kilowattstunde nicht überschritten werden. Diese unterscheiden sich für Gaslieferungen für Kochen und Warmwasser (0,77 Cent/kWh) und sonstige Tarifierungen (0,33 Cent/kWh). Daneben gibt es einen Höchstbetrag für die Belieferung von Sondervertragskunden (0,03 Cent/kWh). Eine Vereinheitlichung der Konzessionsabgabe für Tarifierungen auf 0,33 Cent/kWh hätte Einnahmeausfälle der Stadt zur Folge. Ein einheitlich höherer Betrag für Tarifierungen ist nicht möglich, wäre aber aus Sicht des Kommunalwirtschaftsrechts ggfs. erforderlich.

Demnach kann dem Antrag der Klimaliste nicht entsprochen werden.

**Anlagen:** Antrag Nr. 094/2024

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle  
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift  
VI. Zum Vorgang